



Comune di Visso

Provincia di Macerata



Prot. N. 1208/2015

DECRETO N. 1 DEL 03.03.2015

IL SINDACO

- Premesso che in data 25 Maggio 2014 hanno avuto luogo le elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale e l'elezione diretta del Sindaco, all'esito delle quali il sottoscritto è stato proclamato, e successivamente convalidato, Sindaco di questo Comune;
- Visto l'art. 50 comma 10 del d. lgs. N. 267/2000, recante il "Testo unico degli enti locali", il quale attribuisce al Sindaco la competenza di nominare i Responsabili degli Uffici e Servizi comunali;
- Richiamata la delibera G.C. n. 136 del 16.12.2014 con la quale si è stabilito, tra l'altro, di istituire all'interno della dotazione organica comunale l'area denominata "Area Manutentiva del patrimonio comunale", assegnando alla stessa le mansioni a contenuto operativo e amministrativo in materia di servizi esterni di manutenzione del patrimonio, mediante scissione della stessa dall'Area denominata "AREA LL. PP., PROTEZIONE CIVILE ED I SERVIZI MANUTENTIVI, la quale per effetto di tale provvedimento sarà denominata "AREA LL. PP., PROTEZIONE CIVILE";
- Considerato che l'operatività di tale area avrà luogo a partire dal giorno 09 Marzo 2015;
- Atteso pertanto che nell'attuale organizzazione del Comune di Visso la Responsabilità di tale area funzionale può e deve essere attribuita ad un unico profilo professionale;
- Richiamato l'art. 53 comma 23 della legge n. 448/2000, il quale prevede la facoltà, in capo ai Comuni inferiori a 5.000 abitanti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, di "adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.
- Richiamato l'art. 37 dello Statuto comunale il quale, letto in combinato disposto con l'art. 53 comma 23 della legge 448/2000 sopra richiamato, consente al Sindaco di individuare nella persona di un amministratore il soggetto indicato a svolgere l'incarico a tempo determinato di Responsabile di settore;
- Ritenuto di individuare quale Responsabile del settore "AREA MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE" il Vice Sindaco Spiganti Maurizi Luigi, nato a Roma il 30.03.1950, e residente in Visso, via san Giovanni 4, in quanto in possesso delle specifiche competenze e professionalità necessarie a rivestire l'incarico, e in forza del contenimento della spesa pubblica che deriverà da tale attribuzione, atteso che il Vice Sindaco svolgerà tale attribuzione a titolo gratuito come previsto dalla vigente normativa;

- Ritenuto pertanto di attribuire al Vice Sindaco le funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del d. lgs. N. 267/2000 in riferimento al settore "AREA MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE";
- Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 50 comma 10 del d. lgs. N. 267/2000;

DECRETA

- di attribuire al Vice sindaco Sig. Spiganti Maurizi Luigi, per le motivazioni esposte in premessa, le funzioni e la Responsabilità previste dall'art. 107 commi 2 e 3 d. lgs. N. 267/2000 in capo al settore "AREA MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE" della dotazione organica comunale;
- di stabilire che l'amministratore, secondo quanto disposto dall'art. 53 comma 23 della legge n. 448/2000, svolgerà tale incarico a titolo gratuito, in osservanza delle finalità di contenimento della spesa pubblica;
- di stabilire che tale nomina decorre dal 09 Marzo 2015 e fino al termine del mandato amministrativo del sottoscritto, salva revoca.



Per accettazione

Data

firma